

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יצחק קרויזר
לימור סון הר מלך

5278/25/פ

הצעת חוק גירוש מסתננים תומכי המשטר במדינת אריתריאה ומסתננים שביצעו עבירות במדינת
ישראל, התשפ"ה-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"מסתנן" – כהגדרתו בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט),
התשי"ד-1954¹;

"מסתנן תומך משטר" – מסתנן התומך במשטר השולט במדינת אריתריאה;

"עבירה" – עוון או פשע, כהגדרתם בסעיף 24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977²;

"השר" – שר הפנים.

גירוש מסתנן תומך
משטר

2.

(א) הוכח להנחת דעתו של השר כי מסתנן הוא תומך משטר, יורה השר על
גירושו מישראל לאלתר למדינת מוצאו.

(ב) חזקה כי מסתנן הוא תומך משטר אם התקיימו לגביו אחד או יותר
מאלה:

(1) הוא ארגן או השתתף באירוע של שגרירות אריתריאה;

(2) הוא ארגן או השתתף באירוע שמטרתו תמיכה באריתריאה;

(3) הוא הניף את תמונת נשיא אריתריאה.

(ג) השר לא יפעיל את הסמכות הנתונה לו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר
שנתן למסתנן הזדמנות להשמיע את טענותיו בתוך שלושים ימים מיום שמסר
לו הודעה על כוונתו לבחון את גירושו.

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 160.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- גירוש מסתנן שביצע.3. (א) הורשע מסתנן בעבירה ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, יגורש מעבירה או שהוגש כנגדו כתב אישום
- מישראל לאלתר למדינת מוצאו או לכל מדינה אחרת; הוטל עליו עונש מאסר בפועל, יגורש מיד לאחר שסיים לרצות את עונשו אלא אם שוכנע השר כי האינטרס לגרשו עולה על האינטרס בריצוי עונשו בישראל.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), רשאי השר לגרש מסתנן שהוגש כנגדו כתב אישום בעבירה, אם שוכנע השר שהאינטרס הציבורי שיש בגירוש עולה על האינטרס הציבורי שיש בהעמדתו לדין במדינת ישראל.
- ביצוע ותקנות 4. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

הצעת החוק מבוססת על עיקרון חד וברור: מסתנן התומך במשטר אריתריאה, ממנו הוא נמלט בטענה לסכנה לחייו איננו באמת בסכנה ועל כן אינו זכאי לשהות במדינת ישראל, ויגורש. בנוסף, מסתנן שביצע עבירת עוון או פשע, או הוגש כנגדו כתב אישום, אינו זכאי לשהות בישראל, ויגורש.

ישראל מגנה על אדם הנמלט מאריתריאה עקב סכנה או רדיפה במדינתו, ולכן השתתפותו של אדם כזה מאריתריאה באירועים של שגרירות אריתריאה, אירועים התומכים במשטר אריתריאה, או שהמסתנן הניף תמונות של נשיא אריתריאה – זוהי הצהרה כי לא נשקפת לו סכנה ממשית לחייו, המצדיקה את ההגנה עליו, ועל כן, הוא אינו זכאי לשהות במדינה. יתרה מכך, הצעת חוק זו קובעת כי גם אלו הזכאים להגנה מאריתריאה אשר מבצעים עבירות פליליות המסכנות את ביטחון הציבור ופוגעות בסדר החברתי, אינם זכאים לשהות בישראל, ויגורשו בסמכותו של שר הפנים. החוק קובע מנגנון ברור ליישומו, לרבות מתן זכות שימוע למסתננים לפני קבלת החלטת הגירוש, והסמכת שר הפנים לקבוע תקנות ולבצע את הוראותיו.

כך, הצעת החוק מייצרת הבחנה בין אלו שנדרשים באמת להגנה לבין מסתננים שאינם זכאים למעמד זה, ומבטיחה שמדיניות ההגירה והמקלט של ישראל תיושם באחריות, תוך שמירה על האיזון העדין בין שמירה על זכויות האדם לבין הגנה על אינטרס הציבור וביטחון המדינה. מדינת ישראל מחויבת להעניק הגנה לזקוקים לכך באמת, אך לא תאפשר ניצול לרעה של מערכת החוקים והמשאבים הציבוריים שלה. באמצעות מנגנונים שקולים המוצעים בחוק זה, מדינת ישראל מבטיחה שמערכת המקלט תתנהל באופן הוגן ומוסרי, תוך שמירה על ריבונות המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)